DRONES MACRO SOLUTIONS

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

Le présent contrat de travail est conclu entre :

Sté DMS DRONES MACRO SOLUTIONS SARL

- Au Capitalde 100 000,00 dhs, dont le siège socialest 357, Boulevard Mohamed V – 9ème étage- N°18 à Casablanca, inscrite au Registre de commerce de Casablanca sous le numéro 643659, représentée par **Monsieur Yassine SMAHI**,

Ci-après dénommé « société ou employeur »,

D'autre part

- Et **Monsieur Ayoub BIDAN**, titulaire de la **CIN N° CB318403**, immatriculé à la CNSS N° 123221903 né le 13/04/1997 à ADREJ SEFROU, et demeurant à HAY NAS SAID LOUTA RIBAT EL KHEIR SEFROU.

Ci-après dénommé «Salarié ou employé »,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1-Objet du contrat

La Société engage le salarié qui se déclare libre de tout autre engagement en qualité de Pilote de Drone Agricole – Technico – Commercial.

Le salarié est engagé conformément aux conditions générales de la législation marocaine du travail et aux conditions particulières précisées dans le présent contrat qu'il accepte.

Le salarié déclare que les renseignements et les documents administratifs le concernant et communiqués à la société à la date de son embauche, sont exacts et s'engage à porter immédiatement toute modification de ses renseignements.

Article 2-Durée de période d'essai

Le présent contrat est conclu, sous réserves des résultats de la visite médicale, pour une période indéterminée prenant effet le 20 février 2026.

Le contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 mois renouvelable une seule fois par tacite reconduction.

Durant cette période d'essai, qu'il s'agisse de la période initiale ou celle qui proroge, chacune des parties peut mettre fin au présent contrat de travail moyennant un simple préavis de 8 (huit) jours, sauf faute grave du salarié, et sans avoir à fournir un quelconque motif et sans indemnité.

Article 3-Fonctions

Le salarié est engagé en statut de Cadre pour occuper les fonctions de Pilote de Drone Agricole – Technico – Commercial.

Les fonctions confiées à le salarié et précisées dans sa note de fonction sont par nature évolutives et pourront être modifiées par la Société en fonction des nécessités d'administration et de la gestion. De ce fait, le salarié s'engage d'accepter toute modification de ses fonctions et/ou attributions qui seraient décidées par la Société.

Article 4-Lieu de travail

Le salarié exercera ses fonctions à l'adresse du siège social de la Société, ses bureaux annexes ou à l'adresse des clients de la société ou ses partenaires, en fonction des nécessités de service.

Article 5-horaire de travail

Le salarié sera soumis à la durée légale de travail en vigueur. Cet horaire peut être modifié ou aménagé par la Société en fonction des nécessités de service.

Article 6- Absences

Le salarié sera tenu de prévenir l'Employeur de son absence dans les 48 heures en cas de maladie ou accident, il devra produire un certificat médical dans un délai de quatre jours à compter du premier jour de son absence.

En cas de prolongation d'arrêt de travail, le salarié devra transmettre à l'Employeur un certificat médical justifiant la prolongation.

Article 7-Rémunération et avantages

En contrepartie de son travail, le salarié percevra une rémunération mensuelle nette de 4.500,00 MAD.

Le salarié bénéficiera des avantages sociaux en vigueur dans la société : CNSS et Assurance maladie obligatoire.

Article 8-Congés payés

Le salarié bénéficiera après 6 mois de service, d'un congé annuel, calculé conformément à la législation en vigueur.

Article 9-Résiliation et préavis

Le présent contrat pourra être résilié à tout moment par la société en cas de faute grave et ce, sans indemnité ni préavis, conformément aux dispositions de l'article 39 du code de travail.

Le contrat pourra aussi s'éteindre par la volonté commune des parties à tout moment avec ou sans observation d'un délai de préavis. En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail, sauf cas de faute grave, un préavis d'une durée conforme à la réglementation en vigueur doit être respecté.

Article 10-clauses particulières

- **Rattachement hiérarchique :**

Le salarié exerce son activité dans le respect des directives et instructions écrites ou verbales émanant de la Direction de la Société et/ou de ses supérieurs hiérarchiques, et ce dans le cadre des procédures internes et suivant les méthodes propres à la Société.

Le salarié transmet par tout moyen à sa disposition, son rapport d'activité mensuel à l'attention de toute personne désignée à cet effet par la Direction de la Société, dans les délais prescrits et au plus tard le dernier jour travaillé de chaque mois
.
Le salarié s'oblige également à informer la Société sans délai, de tous changements qui interviendraient dans les situations qu'elle a signalée lors de son engagement (adresse, situation de famille, examen médical, ...).

- **Exclusivité :**

Pendant la durée du présent contrat, le salarié s'engage à consacrer toute son activité professionnelle à la Société et/ou à ses filiales et à apporter tous ses soins pour l'exécution des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Contrat.

Il s'interdit, sauf accord préalable, d'exercer, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, toute autre activité professionnelle, concurrente ou non de celle de la Société et/ou de ses filiales.

Le salarié s'engage, par ailleurs, à ne pas utiliser sciemment au service de la Société et de ses filiales, ou sur des matériels appartenant à la Société et à ses filiales, des logiciels provenant d'une copie illicite ou selon des modalités autres que celles autorisées par contrat par l'auteur ou le distributeur. Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera considérée comme une faute grave conformément aux dispositions légales en vigueur.

- **Secret Professionnel :**

Le salarié est tenu au secret professionnel et à une obligation générale de discrétion. Le salarié ne doit communiquer, ni utiliser à son compte personnel, sans avoir obtenu l'accord écrit de la Société, aucune information concernant soit la Société et/ou ses filiales, soit les tiers en relation avec elle, que ces informations se rapportent aux méthodes commerciales ou administratives, aux engagements ou contrats en cours ou échus, aux méthodes ou procédés techniques, aux plans ou projets à l'étude, à la clientèle, au personnel, sans que cette énumération soit limitative.

Cette obligation est valable tant durant l'exécution du présent contrat qu'après sa rupture, pour quelque raison que ce soit, de quelque partie qu'elle émane et quelle qu'en soit la forme. Les documents, fichiers ou autres outils mis à la disposition de le salarié pour l'exercice de sa fonction restent la propriété de la Société et doivent être restitués en intégralité à la Société, en fin de contrat.

L'inobservation de ces obligations serait assimilée à une faute grave, nonobstant les poursuites pénales éventuelles.

En cas de cessation de ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le salarié devra restituer à la Société tous documents et matériels afférents à son activité professionnelle, qui se trouveraient en sa possession. A cet effet, il ne devra garder en sa possession aucun matériel, document relatif à la Société, et notamment des fiches techniques (photocopies ou originaux), des documents (photocopies ou originaux), des disquettes (ou clés USB), des copies de disquettes sur quelque support que ce soit, des devis ou factures, et tout document relatif à l'organisation de la Société, pièces confidentielles par nature.

- **Loyauté et non-concurrence :**

Compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié au sein de la Société, il s'engage, durant une année (1 an) après la rupture du présent contrat pour quelque motif que ce soit, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées par l'Employeur ou encore à s'intéresser directement ou indirectement aux affaires de la clientèle de l'Employeur.

En conséquence, le salarié s'engage à ne pas s'intéresser ou travailler, directement ou indirectement et/ou par personne interposée, pour le compte d'une personne morale ou une personne physique exerçant des activités concurrentes à celles exercées par l'Employeur.

Le non-respect par le salarié de cette interdiction lui rendra automatiquement redevable envers la société d'une pénalité égale au montant de son dernier salaire mensuel, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.

Toutefois, cette obligation de non-concurrence pourra le cas échéant être levée après accord express et écrit de l'Employeur.

Article 11-Litiges et compétence

En cas de litiges survenant à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, compétence est donnée au tribunal de première instance de Casablanca ; la loi marocaine étant compétente.

Le présent contrat est établi en deux exemplaires dont l'un devra être retourné, signé, à la société dans les plus brefs délais.

Article 12- Election de domicile

Les parties élisent domicile en leurs adresses respectives susvisées.

DRONES MACRO SOLUTIONS

Fait à Casablanca, le 19/02/2026

Le salarié

_____

M Ayoub BIDAN

L'Employeur

_____

La société DMS DRONES MACRO SOLUTIONS SARL, représentée par M Yassine SMAHI,